TEMARIO COMÚN — JUNTA DE ANDALUCÍA (GRUPO A2)

TEMA 7

Organización Institucional de la Junta de Andalucía (II): La Presidencia de la Junta de Andalucía. El Consejo de Gobierno: Composición y Funciones. El Consejo Consultivo de Andalucía. El Consejo Económico y Social de Andalucía

Cuerpo: Cuerpo Técnico Facultativo / Cuerpo General (A2)

Entidad Convocante: Junta de Andalucía (Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública / IAAP)

Bloque: Programa de Materias Comunes

Tema Oficial: Tema 7

Normativa Clave de Referencia:

Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía (Título IV: Capítulo II, arts. 114 a 118; Capítulo III, arts. 119 a 125; Capítulo IV, arts. 126 a 129; arts. 131 y 132).

Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía.

Ley 5/1993, de 1 de julio, del Consejo Económico y Social de Andalucía.

ÍNDICE GENERAL DE TEMA 7

1. La Presidencia de la Junta de Andalucía: Posición institucional y naturaleza

1.1. La doble condición institucional: Máxima representación de la Comunidad y ordinaria del Estado (art. 114 EA)

1.2. El procedimiento de investidura y nombramiento del Presidente (art. 118 EA y art. 6 Ley 6/2006)

1.3. Estatuto personal, prerrogativas e incompatibilidades del Presidente (arts. 7 a 9 Ley 6/2006)

1.4. Atribuciones del Presidente de la Junta de Andalucía (art. 117 EA y art. 10 Ley 6/2006)

1.5. Cese, suplencia y responsabilidad política del Presidente (arts. 11 a 14 Ley 6/2006)

2. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía

2.1. Naturaleza jurídica y posición en el autogobierno (art. 119 EA y art. 15 Ley 6/2006)

2.2. Composición: El Presidente, Vicepresidentes y Consejeros (art. 16 Ley 6/2006)

2.3. Atribuciones y competencias del Consejo de Gobierno (art. 119 EA y art. 21 Ley 6/2006)

2.4. Funcionamiento interno: Reuniones, deliberaciones y acuerdos (arts. 22 a 27 Ley 6/2006)

2.5. Órganos preparatorios y de apoyo: La Comisión General de Viceconsejeros y las Comisiones Delegadas

3. Las relaciones entre el Parlamento y el Consejo de Gobierno

3.1. Responsabilidad política colegiada y solidaria (art. 125 EA)

3.2. La Moción de Censura constructiva (art. 126 EA)

3.3. La Cuestión de Confianza (art. 127 EA)

3.4. La facultad de disolución anticipada del Parlamento (art. 128 EA)

4. El Consejo Consultivo de Andalucía

4.1. Naturaleza y posición constitucional: Superior órgano colegiado consultivo (art. 131 EA y Ley 4/2005)

4.2. Composición y estatuto de los Consejeros: Natos, electivos y permanentes

4.3. Competencias: Dictámenes preceptivos y facultativos

4.4. Eficacia jurídica y tramitación de los dictámenes

5. El Consejo Económico y Social de Andalucía (CES)

5.1. Naturaleza jurídica y marco regulador: Órgano de diálogo social y participación (art. 132 EA y Ley 5/1993)

5.2. Composición tripartita: Sindicatos, organizaciones empresariales y sectores sociales

5.3. Funciones y competencias: Dictámenes preceptivos sobre proyectos socioeconómicos e informes anuales

6. Conclusión y trascendencia en la actividad del personal técnico de la Junta de Andalucía

7. Anexo: Cuadros comparativos y esquemas institucionales

1. LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA: POSICIÓN INSTITUCIONAL Y NATURALEZA

1.1. La doble condición institucional (artículo 114 EA)

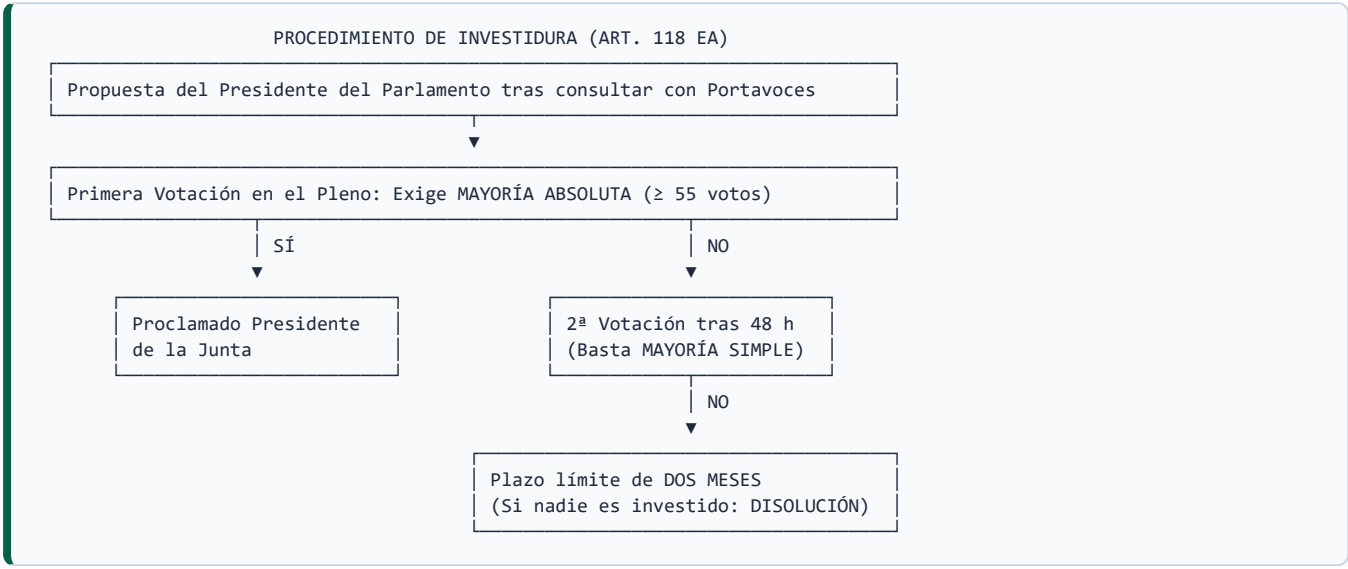
El **Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía** ostenta una posición de máxima preeminencia política e institucional en el sistema autonómico andaluz:

> *"El Presidente o Presidenta de la Junta dirige y coordina la actividad del Consejo de Gobierno, coordina la administración de la Comunidad Autónoma, designa y separa a los Consejeros y ostenta la suprema representación de la Comunidad Autónoma y la ordinaria del Estado en Andalucía."*

Esta doble dimensión entraña: 1. **Suprema representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía:** Ejerce la representación exterior e interior de la Junta, encabeza los actos institucionales y firma los convenios y acuerdos de cooperación. 2. **Representación ordinaria del Estado en Andalucía:** Promulga, en nombre del Rey, las Leyes de Andalucía y ordena su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y ordena el nombramiento de los miembros del Consejo de Gobierno y del Presidente del TSJA.

1.2. El procedimiento de investidura y nombramiento (artículo 118 EA)

El Presidente de la Junta es elegido de entre los miembros del Parlamento de Andalucía: 1. **Ronda de consultas y propuesta:** Celebradas elecciones o producida la vacante, el Presidente del Parlamento consulta a los portavoces de los grupos políticos con representación y propone un candidato/a a la Presidencia de la Junta. 2. **Debate de investidura:** El candidato propuesto expone ante el Pleno del Parlamento su programa político de gobierno y solicita la confianza de la Cámara. 3. **Primera votación:** Si obtiene el voto afirmativo de la **mayoría absoluta** de los miembros del Parlamento (55 de 109 diputados), se entiende otorgada la confianza. 4. **Segunda votación:** Si no se alcanza dicha mayoría, se somete la misma propuesta a nueva votación **cuarenta y ocho horas (48 h)** después, bastando la **mayoría simple** (más votos a favor que en contra). 5. **Propuestas sucesivas:** Si tampoco se obtiene la mayoría simple, decae la propuesta y se tramitan sucesivas propuestas con el mismo o distinto candidato en la forma prevista. 6. **Disolución automática por transcurso de dos meses:** Si transcurrido el plazo de **dos meses a partir de la primera votación de investidura** ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Parlamento, el Parlamento quedará disuelto de pleno derecho y el Presidente de la Junta en funciones convocará nuevas elecciones autonómicas. 7. **Nombramiento:** Otorgada la confianza, el Presidente de la Junta es nombrado por el **Rey**, mediante Real Decreto refrendado por el Presidente del Gobierno de la Nación (art. 118.5 EA).



1.3. Estatuto personal, cese y suplencia

- **Tratamiento e incompatibilidades:** El Presidente recibe el tratamiento de *Excelencia*. Su cargo es incompatible con cualquier otra función pública o actividad profesional o mercantil retribuida, salvo la condición de Diputado en el Parlamento de Andalucía.
- **Aforamiento (art. 118.6 EA):** Por los actos delictivos cometidos en el territorio andaluz responde ante la **Sala de lo Civil y Penal del TSJA**; fuera de Andalucía, ante la **Sala de lo Penal del Tribunal Supremo**.
- **Cese (art. 11 Ley 6/2006):** Cesa por celebración de elecciones al Parlamento de Andalucía, pérdida de la cuestión de confianza, aprobación de una moción de censura, dimisión, incapacidad permanente o fallecimiento.
- **Suplencia:** En casos de ausencia, enfermedad o impedimento temporal, es suplido por los Vicepresidentes según su orden y, en su defecto, por los Consejeros según el orden de prelación establecido por decreto.

---

2. EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

2.1. Naturaleza jurídica y composición (arts. 119 y 120 EA)

El **Consejo de Gobierno** es el órgano colegiado superior que ostenta la dirección política de la Comunidad Autónoma y de la Administración de la Junta de Andalucía, ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria general (art. 119.1 EA).

- **Composición:** Se compone del **Presidente de la Junta**, de los **Vicepresidentes** (cuya existencia es potestativa) y de los **Consejeros** (art. 120.1 EA).
- **Nombramiento y separación:** Los Vicepresidentes y Consejeros son nombrados y separados libremente por el Presidente de la Junta mediante Decreto del Presidente, dando cuenta inmediata al Parlamento (art. 120.2 EA).

2.2. Atribuciones del Consejo de Gobierno (artículo 21 Ley 6/2006)

Entre sus funciones indelegables destacan: 1. Aprobar los proyectos de ley para su remisión al Parlamento andaluz. 2. Dictar decretos-leyes en supuestos de extraordinaria y urgente necesidad (art. 110 EA). 3. Dictar decretos legislativos previa delegación parlamentaria. 4. Elaborar y aprobar el proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma. 5. Ejercer la potestad reglamentaria general aprobando los **Decretos del Consejo de**

Gobierno. 6. Crear, modificar o suprimir los órganos directivos de las Consejerías mediante decretos de estructura orgánica. 7. Nombrar y separar a los titulares de los órganos directivos centrales y periféricos (Viceconsejeros, Directores Generales, Delegados del Gobierno y Delegados Territoriales). 8. Autorizar la celebración de contratos administrativos y subvenciones de cuantía superior a la fijada en las leyes anuales de presupuesto (habitualmente superior a 8 o 12 millones de euros). 9. Interponer recursos de inconstitucionalidad y plantear conflictos de competencia ante el Tribunal Constitucional.

2.3. Funcionamiento interno y órganos preparatorios

- **Régimen de sesiones:** El Consejo de Gobierno se reúne con periodicidad semanal (habitualmente los martes), convocado y presidido por el Presidente de la Junta.
- **Secreto de las deliberaciones (art. 22 Ley 6/2006):** Las deliberaciones del Consejo de Gobierno son **secretas**. Sus miembros están obligados a guardar estricta reserva de las opiniones emitidas y de los documentos examinados.
- **Actas:** De cada sesión se levanta acta por el Consejero que actúe como Secretario del Consejo (habitualmente el Consejero de la Presidencia), en la que constan exclusivamente los acuerdos adoptados y no las deliberaciones.
- **La Comisión General de Viceconsejeros (art. 25 Ley 6/2006):** Integrada por los Viceconsejeros de todas las Consejerías y presidida por el Viceconsejero de la Presidencia. Es el órgano preparatorio que examina con carácter previo todos los asuntos que vayan a ser sometidos a la deliberación del Consejo de Gobierno.
- **Comisiones Delegadas del Consejo de Gobierno (art. 26 Ley 6/2006):** Creadas por Decreto del Consejo de Gobierno para coordinar la acción de varias Consejerías en materias de interés común (ej. Comisión Delegada para Asuntos Económicos).

---

3. LAS RELACIONES ENTRE EL PARLAMENTO Y EL CONSEJO DE GOBIERNO

3.1. Responsabilidad política colegiada (artículo 125 EA)

El Consejo de Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante el Parlamento de Andalucía, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada uno de sus miembros por su gestión individual.

3.2. La Moción de Censura (artículo 126 EA)

- El Parlamento puede exigir la responsabilidad política del Consejo de Gobierno mediante la adopción de una **moción de censura constructiva**.
- Debe ser propuesta por al menos la **cuarta parte (1/4)** de los Diputados (28 diputados de 109).
- Debe incluir preceptivamente un **candidato a la Presidencia de la Junta**.
- No puede ser votada hasta que transcurran **cinco días** desde su presentación.
- Para prosperar exige el voto favorable de la **mayoría absoluta** del Parlamento. Si se aprueba, el Presidente cesa y el candidato alternativo se entiende investido automáticamente. Si se rechaza, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones.

3.3. La Cuestión de Confianza (artículo 127 EA)

- Planteada por el Presidente de la Junta, previa deliberación del Consejo de Gobierno, sobre su programa o una declaración de política general.
- Se entiende otorgada cuando vote a favor la **mayoría simple** de los Diputados presentes.

- Si el Parlamento deniega la confianza, el Presidente de la Junta presenta su dimisión y se abre el proceso de investidura del art. 118 EA.

3.4. La disolución anticipada del Parlamento (artículo 128 EA)

El Presidente de la Junta, previa deliberación del Consejo de Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad, puede decretar la **disolución anticipada del Parlamento de Andalucía**.

- **Límites temporales:** No puede acordarse cuando esté en trámite una moción de censura ni antes de que transcurra un año desde la anterior disolución.

---

4. EL CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA

4.1. Naturaleza y posición institucional (artículo 131 EA y Ley 4/2005)

El **Consejo Consultivo de Andalucía** es el superior órgano colegiado consultivo del Consejo de Gobierno y de la Administración de la Junta de Andalucía, así como de las corporaciones locales andaluzas y del sector público universitario. Goza de plena autonomía orgánica y funcional para garantizar su objetividad e independencia. Su sede institucional radica en el Palacio de Bibataubín, en la ciudad de **Granada** (art. 4 Ley 4/2005).

4.2. Composición y categorías de Consejeros

Integrado por: 1. **Presidente del Consejo Consultivo:** Nombrado por Decreto del Consejo de Gobierno entre juristas de reconocido prestigio. 2. **Consejeros Permanentes:** Los expresidentes de la Junta de Andalucía que hayan ejercido el cargo un mínimo de una legislatura completa y lo soliciten formalmente. 3. **Consejeros Natos:** Cargos que son miembros por razón de sus funciones (el Fiscal Superior de Andalucía, el Director del Gabinete Jurídico de la Junta, un representante de los Colegios de Abogados y de las Reales Academias de Legislación y Jurisprudencia). 4. **Consejeros Electivos:** Juristas de reconocida competencia nombrados por Decreto del Consejo de Gobierno por un período de **cinco años**, a propuesta del Parlamento (tres Consejeros elegidos por mayoría de 3/5) y del Consejo de Gobierno (tres Consejeros).

4.3. Competencias: Dictámenes preceptivos y facultativos

La función consultiva se plasma en la emisión de **dictámenes jurídicos**:

- **Carácter no vinculante:** Como regla general, los dictámenes del Consejo Consultivo **no son vinculantes**, salvo en los supuestos en que una ley expresamente determine lo contrario.
- **Fórmula de resolución:** Las disposiciones o resoluciones administrativas sobre asuntos dictaminados expresarán si se adoptan "*conforme con el dictamen del Consejo Consultivo*" o "*oído el Consejo Consultivo*".

DICTÁMENES PRECEPTIVOS CLAVE DEL CONSEJO CONSULTIVO

1. Anteproyectos de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
2. Anteproyectos de leyes autonómicas y proyectos de decretos legislativos.
3. Proyectos de reglamentos ejecutivos que desarrollen leyes autonómicas o estatales.
4. Expedientes de revisión de oficio de actos administrativos nulos de pleno derecho (art. 106 LPACAP).
5. Recursos extraordinarios de revisión en vía administrativa.
6. Expedientes de responsabilidad patrimonial de la Junta de Andalucía o de entidades locales cuando la cuantía reclamada sea SUPERIOR A 60.000 €.
7. Modificación o resolución de contratos administrativos cuando se formule oposición por el contratista o superen determinados límites legales.
8. Expedientes de alteración de términos municipales y deslindes.

---

5. EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ANDALUCÍA (CES)

5.1. Naturaleza jurídica y marco regulador (artículo 132 EA y Ley 5/1993)

El **Consejo Económico y Social de Andalucía** es el órgano colegiado de carácter consultivo y de participación social del Gobierno de la Comunidad Autónoma en materia económica y social. Su sede radica en la ciudad de **Sevilla**.

5.2. Composición tripartita (artículo 4 Ley 5/1993)

El Consejo se compone de un Presidente y **36 miembros**, distribuidos en tres grupos paritarios:

- **Grupo I (12 miembros):** Representantes de las **organizaciones sindicales** más representativas en Andalucía (UGT y CCOO).
- **Grupo II (12 miembros):** Representantes de las **organizaciones empresariales** más representativas en Andalucía (Confederación de Empresarios de Andalucía - CEA).
- **Grupo III (12 miembros):** Representantes de otros sectores socioeconómicos y de la sociedad civil:
  - 3 del sector de la economía social (cooperativas y sociedades laborales).
  - 3 de los consumidores y usuarios.
  - 3 del sector agrario y pesquero.
  - 3 expertos en materias socioeconómicas designados por el Consejo de Gobierno.
- **El Presidente:** Nombrado por Decreto del Consejo de Gobierno a propuesta conjunta de los Consejeros.

5.3. Funciones y dictámenes

1. **Dictámenes preceptivos:** Emite informe preceptivo sobre los **anteproyectos de ley** que regulen materias socioeconómicas, planes generales de desarrollo económico y anteproyectos de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma.
2. **Memoria Anual sobre la situación socioeconómica de Andalucía:** Documento de referencia que analiza la evolución económica, el mercado de trabajo, la cohesión social y el bienestar en la región.

3. **Informes e iniciativas facultativas:** Elabora dictámenes y estudios por propia iniciativa sobre cuestiones de interés económico, laboral y social para Andalucía.

---

6. CONCLUSIÓN Y TRASCENDENCIA EN LA ACTIVIDAD DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Para el Cuerpo Técnico Facultativo (A2), la Presidencia y el Consejo de Gobierno representan la cúspide directiva de la que emanan los decretos de estructura, los reglamentos y los planes estratégicos que ordenan su trabajo diario. Asimismo, la tramitación de expedientes de contratación de envergadura, la revisión de oficio de actos nulos o las reclamaciones de responsabilidad patrimonial exigen solicitar preceptivamente el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, cuya doctrina constituye una guía de interpretación jurídica insoslayable.

---

7. ANEXO: CUADROS COMPARATIVOS Y ESQUEMAS INSTITUCIONALES

ÓRGANOS CONSULTIVOS DE LA JUNTA

PARÁMETRO	CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (CES)
Marco Jurídico	Art. 131 EA y Ley 4/2005	Art. 132 EA y Ley 5/1993
Sede Oficial	Granada (Bibataubín)	Sevilla
Naturaleza del Órgano	Jurídico-consultivo	Socioeconómico y diálogo
Carácter de los Dictámenes	Preceptivos y facultativ. (Generalmente no vincul.)	Preceptivos y facultativ. (No vinculantes)
Materias Nucleares	Revisión de oficio, reglamentos ejecutivos y responsab. patrimonial	Planes económicos, leyes laborales y presupuestos generales autonómicos